

案 號： 1131011074

要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 10 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131649218 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
訴願法 第 56、62、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1131011074 號

訴願人 朱○芬

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 112 年 11 月 24 日新北環稽字第 00-000-000059 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 56 條第 1 項及第 2 項規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：…（第 1 項）。訴願應附原行政處分書影本（第 2 項）。」、「第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」、「第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。…。」。
- 三、卷查訴願人於民國（下同）113 年 8 月 8 日向本府環境保護局提出訴願書，惟因其所提訴願書未依前揭訴願法第 56 條第 1 項規定簽名或蓋章，及同條第 2 項規定附具原行政處分書影本，核與法定程式不符，經本府以 113 年 8 月 20 日新北府訴行字第 1131656492 號函通知訴願人於文到之次日起 20 日內補正，該函於 113 年 8 月 22 日送達至訴願人住居所：「新北市○○區○○路 8 號」，並由訴願人本人簽名收受，依前揭行政程序法第 73 條第 1 項規定，已生合法送達之效力，此有上開號函及送達證書附卷可稽。是核計訴願人 20 日之補正期間，應自 113 年 8 月 23 日起算，因訴願人設籍於本市，毋須扣除在途期間，其補正期間應於 113 年 9 月 11 日屆滿。是訴願人逾法定期間未補正，依前揭條文規定，本件訴願應不予受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 李永裕
委員 羅承宗
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 10 月 30 日